

READING REPORT

돈으로 살 수 없는 것들

What Money Can't Buy
The Moral Limits of Markets

Michael J. Sandel

마이클 샌델 · Harvard University
Political Philosophy · 2012

"우리는 시장 경제(*market economy*)를 가진 사회에서
시장 사회(*market society*)로 표류해 왔다."

Michael J. Sandel

C O N T E N T S

목 차

01 들어가며 — 두 개의 질문

이 책이 묻는 진짜 물음

02 시장의 시대와 도덕의 후퇴

서론 · 시장 만능주의의 30년

03 새치기 — 줄을 사고파는 사회

1장 · Jumping the Queue

04 인센티브 — 가격이 가치를 바꿀 때

2장 · Incentives

05 시장은 어떻게 도덕을 밀어내는가

3장 · How Markets Crowd Out Morals

06 삶과 죽음의 시장

4장 · Markets in Life and Death

07 이름 붙일 권리 — 광고가 잠식한 공공

5장 · Naming Rights

08 두 개의 핵심 논변 — 공정성과 부패

책 전체를 관통하는 논증 구조

09 샌델의 결론과 반대 진영

공동체주의 vs 시장주의

10 샌델에 대한 비판

학계의 반론과 한계

11 마치며 — 질문을 회복한다는 것

시민 사회를 향한 출발점

PROLOGUE

들어가며 — 이 책이 묻는 두 개의 질문

샌델이 던지는 질문은 단순하지만 우리가 회피해 온 것이다. 무엇을 돈으로 사고팔 수 있는가, 그리고 우리는 그 결정을 언제 내렸는가.

『돈으로 살 수 없는 것들』은 도덕철학자 마이클 샌델이 21세기 시장 사회의 정체를 가장 또렷하게 진단한 책이다. 그는 책 첫머리에서 도발적으로 말한다. "오늘날 우리가 돈으로 살 수 없는 것은 거의 없다." 감옥의 더 좋은 독방, 의사의 휴대전화 번호, 인도 여성의 자궁, 멸종위기 코뿔소의 사냥권, 심지어 타인의 죽음을 건 금융상품까지 — 지난 30년 사이 우리가 '거래'의 대상으로 삼은 것들의 목록은 끝없이 길어졌다. 그러나 샌델이 묻고자 하는 것은 거기에 그치지 않는다.

샌델의 핵심 질문은 두 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 돈으로 살 수 있다고 해서, 사도 되는가? 둘째, 이 모든 시장화에 대해 우리는 한 번이라도 공적으로 토론하고 결정한 적이 있는가? 답은 거의 언제나 '아니오'에 가깝다. 시장의 영역은 '결정'된 것이 아니라 '잠식'되어 왔다는 것이 그의 진단이다.

SANDEL'S THESIS

시장 경제를 갖는 것과 시장 사회가 되는 것은 다르다

이 둘의 차이는 이 책 전체를 이해하는 열쇠다. 시장 경제(market economy)는 생산 활동을 조직하는 도구다. 효율적인 자원 배분 장치이며, 인류가 발명한 가장 강력한 협업

시스템이다. 그러나 **시장 사회**(market society)는 그 도구가 삶의 모든 영역으로 확장되어, 가족·교육·건강·우정·시민권·정치·죽음마저 '값을 매길 수 있는 것'으로 환원되는 사회다. 샌델은 시장 경제는 받아들이지만, 시장 사회는 거부한다.

CORE DISTINCTION

시장 경제 (Market Economy)

재화 생산과 자원 배분을 위한 도구. 경제 활동의 영역에 한정됨.

시장 사회 (Market Society)

모든 인간 관계와 가치가 거래의 대상이 되는 삶의 양식. '얼마짜리인가'가 '무엇인가'를 대체한다.

이런 변화를 그는 두 가지 차원에서 우려한다. 하나는 **불평등(inequality)**이다. 돈으로 살 수 있는 것이 많아질수록, 돈이 없다는 사실은 단순한 가난을 넘어 '시민으로서 누리는 것'의 결여로 확대된다. 줄을 건너뛰는 것, 좋은 의사를 보는 것, 자녀의 미래를 사는 것까지 가격이 매겨지면 부유함과 가난은 본질적 격차가 된다.

또 하나는 **부패(corruption)**다. 여기서 부패는 뇌물이 아니라, 어떤 가치가 시장에 들어오는 순간 그 가치 자체가 변질되는 현상을 말한다. 돈을 받고 친구가 되어주는 사람을 우리는 더 이상 친구라 부르지 않는다. 돈으로 산 노벨상은 더 이상 노벨상이 아니다. 시장은 가치 중립적인 도구가 아니라, 들어가는 영역의 가치를 새롭게 '표현(express)'하고 변형시키는 사회적 실천이다.

. . .

시장의 시대와 도덕의 후퇴

지난 30년 사이 시장은 어떻게 정치와 도덕을 압도해 왔는가. 그리고 우리는 왜 그것을 멈춰 세울 언어를 잃어버렸는가.

샌델은 1980년대를 분기점으로 삼는다. 레이건과 대처의 등장 이후 "정부보다 시장이 더 잘 안다"는 신념은 단순한 정책 노선을 넘어 시대정신이 되었다. 이른바 **시장 만능주의(market triumphalism)**의 시대다. 소비에트 연방이 무너지면서 이 신념은 사실상 도전받지 않는 정통이 되었다. 공공 부문은 효율을 위해 민영화되었고, 학교·교도소·군대·복지까지 시장 원리가 침투했다.

2008년 글로벌 금융위기는 이 신념에 처음으로 균열을 냈다. 그러나 샌델은 여기서 흥미로운 지점을 짚는다. 위기 이후 사람들이 분노한 것은 **금융기관의 탐욕**이었지만, 그 분노가 '시장의 영역을 어디까지 허용할 것인가'라는 근본 토론으로 발전하지 못했다는 것이다. 우리는 '시장 실패'를 비판할 줄 알지만, '**시장의 성공이 우리에게서 무엇을 빼앗는가**'는 묻지 않는다.

시장은 점점 더 많은 영역을 차지해 갔지만, 우리는 그 결과로 우리가 어떤 사회가 되어가는지에 대한 토론은 거의 하지 못했다. 시장은 도구일 뿐 그것을 어디에 사용할지는 도덕의 문제라는 것을, 우리는 망각해 왔다.

— Sandel, Introduction

샌델이 보기에 이 망각의 핵심 원인은 **공공 담론에서 도덕이 사라진 것**이다. 현대 자유주의는 "각자가 좋은 삶에 대해 다른 생각을 가질 수 있으니, 국가는 중립을 지켜야 한다"는 원칙을 발전시켰다. 이는 종교적 갈등을 피하기 위한 슬기로운 장치였다. 그러나 그 결과, 공적 영역에서 도덕적 가치를 논하는 언어가 빈약해졌다. 그 빈자리를 효율·선택·인센티브 같은

경제학적 어휘가 채웠다. "무엇이 옳은가"라는 질문이 "무엇이 효율적인가"로 바뀐 것이 시장 사회로의 표류를 가속시켰다.

이 책은 도덕을 다시 공적 토론의 중심으로 불러오려는 시도다. 샌델은 정답을 제시하기보다 사례를 통해 우리가 잊은 질문들을 다시 던진다. 무엇이 거래되어선 안 되는가? 왜 그러한가? 다음 다섯 개 장은 이 질문을 다섯 개의 영역에서 따져본다.

. . .

CHAPTER · 02

새치기 — 줄을 사고파는 사회

가격이 자리매김의 원리가 될 때, '줄서기'라는 시민적 평등의 마지막 흔적은 어떻게 사라지는가.

1장은 가장 일상적이면서도 무게 있는 사례에서 시작한다. 줄서기다. 줄을 선다는 것은 단순한 대기 시스템이 아니라 일종의 도덕적 약속이다. "먼저 온 사람이 먼저"라는 원칙은 모든 시민의 시간이 동등한 가치를 갖는다는 평등주의적 합의를 표현한다. 그러나 샌델은 이 원칙이 곳곳에서 가격에 의해 대체되고 있음을 보여준다.

§ 책에 등장하는 사례들

CASE 1 · AIRPORT FASTPASS

공항 보안검색 우선통과

미국·영국 등 주요 공항에서 추가 요금을 내면 보안검색 줄을 건너뛸 수 있다. 한때는 '비즈니스 클래스 승객의 부수 혜택'이었지만, 이제는 누구나 돈을 내면 살 수 있는 독립 상품이 되었다. 시간을 사는 것이지만, 동시에 '시민으로서 공유하는 인내'를 판매하는 것이기도 하다.

CASE 2 · LINE STANDERS

의회 청문회 줄 대행

워싱턴 D.C.에서 중요한 의회 청문회나 대법원 공판은 일반인에게도 방청권이 무료로 열려 있다. 그러나 좋은 자리는 한정되어 있고, 줄은 새벽부터 길어진다. 이 틈에 등장한 것이 **라인 스탠더(line stander)**다. 시간당 15~20달러를 받고 노숙자나 학생들이 새벽부터 줄을 서주면, 회의 시작 직전 의뢰자(주로 로비스트, 변호사, 기업 임원)가 도착해 자리를 차지한다. '시민의 청문회 참여권'이라는 평등한 권리가, 노숙자의 노동과 기업 자본이 결합된 시장 거래로 변환된 것이다.

CASE 3 · CONCIERGE MEDICINE

응급실 컨시어지 진료

미국 일부 지역에서 연 2,000~25,000달러의 회비를 내면 의사가 즉시 전화를 받고, 당일 진료를 보장하며, 응급실에 도착하자마자 전속 진료를 받을 수 있다. '응급의 긴급성'이라는, 모두에게 평등해야 할 의료 윤리가 가격에 의해 우선순위가 매겨진다.

CASE 4 · HOV LANE

카풀 전용 차선의 진입권 매매

미국 일부 고속도로는 두 명 이상이 탄 차에만 허용되는 HOV(High-Occupancy Vehicle) 차선을 운영한다. 혼잡 시간대 출퇴근의 부담을 줄이고 카풀을 장려하려는 정책이다. 그러나 최근 일부 지역은 혼자 운전하더라도 통행료를 내면 진입할 수 있도록 만들었다. 환경·공동체적 행동에 대한 인센티브가 '교통체증 면제권'이라는 상품으로 변모한 것이다.

§ 비슷한 현실 사례

- **한국** — 명품 오픈런 대행 알바, 인기 식당 줄서기 대행, 콘서트·뮤지컬 압표 시장, 키덜트 한정판 발매일 줄서기 등이 일상화되었다.
- **테마파크** — 디즈니월드의 'Lightning Lane', 에버랜드의 'Q-Pass'처럼 패스트트랙은 이제 글로벌 표준 상품이다.
- **의료 관광·VIP 병동** — 한국 대형병원의 국제진료센터·VIP 입원실은 사실상 '대기 면제'를 상품화한 것이다.

§ 샌델이 이 사례들로 설명하려는 것

표면적으로 패스트트랙은 무해해 보인다. 시간이 부족한 사람은 돈으로 시간을 사고, 시간이 있는 사람은 돈을 아낀다. 양측 모두 이익이다. 그러나 샌델은 이 '원-윈' 서사 뒤에 두 가지 변화가 일어나고 있다고 지적한다.

첫째, **줄이 표현하던 가치의 변형**이다. 줄을 선다는 것은 단순히 비효율적인 시간 낭비가 아니다. 그것은 시민들이 사회적 지위나 부에 관계없이 같은 인내를 공유한다는 상징적 행위였다. 줄이 가격으로 매매되는 순간, 이 상징은 사라지고 줄은 그저 '돈으로 빠져나갈 수 있는 비효율'이 된다.

둘째, **공간의 분할**이다. 공항·놀이공원·병원이라는 한때 시민들이 같은 공간에서 같은 경험을 하던 곳이, 돈으로 가른 두 개의 동선으로 분리된다. 부유한 자와 가난한 자가 서로 마주칠 일이 사라진 사회는, 민주주의의 가장 기본적 토대인 '같은 시민이라는 감각'을 잃어버린다.

줄서기의 원리

- 기준: 도착한 순서
- 전제: 모든 시간은 동등
- 도덕: 평등·인내·공유
- 영역: 시민 공간

시장의 원리

- 기준: 지불 의사
- 전제: 시간은 가격
- 도덕: 효율·자율·선택
- 영역: 상품 거래

§ 반박 — 시장주의자들의 응답

시장 옹호자들의 반론은 단단하다. 시카고학파의 **게리 베커**(Gary Becker)는 "줄서기는 거대한 낭비"라고 단언한다. 시간 가치가 높은 사람에게는 시간을, 돈이 더 필요한 사람에게는 돈을 주는 것이야말로 합리적 분배다. 자유지상주의자 **로버트 노직**(Robert Nozick)은 더 나아간다. 자발적이고 합법적인 거래라면 그 자체로 정당하며, 도덕적 평가는 자유에 대한 침해다. 공리주의의 시각에서도 패스트트랙은 양측의 효용을 늘리는 파레토 개선이다.

샌델은 이 반론들을 인정하면서도, 이들이 다음 두 가지를 빼놓고 있다고 말한다. 하나, '자발성'은 선택지가 충분한 사람에게만 자발성이다. 새벽부터 줄을 서주는 노숙자에게 "이건 자발적 거래"라고 말하는 것이 얼마나 정직한가? 둘, 시장이 들어간 영역의 의미는 이미 변형되었다. 효율의 잣대로는 측정되지 않는 가치 — 시민적 평등이라는 가치 — 가 그 거래로 인해 사라진다는 사실은 효용 함수에 들어오지 않는다.

인센티브 — 가격이 가치를 바꿀 때

경제학은 인간을 '인센티브에 반응하는 존재'로 본다. 그러나 그 가정이 모든 영역에 적용될 때, 우리는 무엇을 잃는가.

현대 경제학의 출발점은 단순하다. 인간은 인센티브에 반응한다. 가격을 올리면 수요가 줄고, 보상을 주면 행동이 늘어난다. 이 명제는 너무 자명해서 의심받지 않는다. 그러나 샌델은 인센티브 논리가 시장의 본래 영역을 넘어 도덕·교육·건강·시민의 영역으로 확장될 때 무슨 일이 벌어지는지를 추적한다.

§ 책에 등장하는 사례들

CASE 1 · ROLAND FRYER EXPERIMENT

책 읽으면 돈을 받는 아이들

하버드 경제학자 롤랜드 프라이어(Roland Fryer)는 빈민가 학생들에게 책을 한 권 읽을 때마다 2달러, 시험 점수가 오를 때마다 추가 보상을 지급하는 대규모 실험을 진행했다. 뉴욕·시카고·댈러스 등지의 학생 18,000명, 총 940만 달러가 투입되었다. 단기적으로는 책 읽기 횟수와 일부 시험 점수가 향상되었으나, **보상이 사라지자 행동도 함께 사라졌다.** 더 본질적으로, 학생들이 책을 '읽고 싶어 하는 마음' 자체가 변형되었다는 비판이 일었다.

CASE 2 · INCENTIVIZED HEALTH

체중 감량·금연 보상금

미국·영국의 일부 의료기관과 보험사는 환자가 체중을 줄이거나 금연에 성공할 때마다 현금이나 상품권을 지급한다. 일부 연구는 단기적 효과를 보여주지만, 장기적으로는 효과가 약하거나 보상 중단 후 원래보다 더 나빠지는 사례도 보고된다. 더 심각한 우려는, '건강이라는 삶의 본래적 가치'를 '돈벌이 수단'으로 인식하게 만든다는 점이다.

CASE 3 · STERILIZATION REWARDS

인도의 불임수술 보상금

인구 억제 정책의 일환으로 인도 일부 주에서는 자발적으로 불임수술을 받은 사람에게 현금이나 가전제품(텔레비전, 자전거 등)을 지급한다. 형식상 자발적이지만, 이 보상이 의미를 갖는 인구는 극빈층뿐이다. '자발성'과 '경제적 강압'의 경계가 흐려지는 대표적 사례다.

CASE 4 · CARBON CREDITS & INDULGENCES

탄소배출권 거래제 — 현대의 면죄부

샌델은 도발적인 비교를 한다. 중세 가톨릭교회는 '면죄부(indulgence)'를 팔았다. 돈을 내면 죄의 처벌을 면해주는 제도였다. 마르틴 루터의 종교개혁이 이를 비판한 것은 "죄에 가격을 매기는 행위가 죄 자체에 대한 도덕적 감수성을 파괴한다"는 이유에서였다. 현대의 탄소배출권 거래제(Cap-and-Trade)도 같은 논리를 따른다. 일정 한도의 오염권을 배분하고 이를 거래하게 한다. 이 제도는 분명 효율적이다. 그러나 샌델은 묻는다. "오염을 '죄'가 아닌 '구매 가능한 권리'로 만들 때, 우리는 환경에 대한 도덕적 책임감을 어떻게 유지할 것인가?"

CASE 5 · TROPHY HUNTING

코뿔소·검은코뿔소 사냥권 판매

남아프리카공화국은 멸종위기종인 검은코뿔소 사냥권을 부유한 사냥꾼에게 거액(15만 달러 이상)에 판매한다. 그 수익은 종 보호 프로그램에 쓰인다. 결과적으로 코뿔소 개체수는 늘었다. 효율의 관점에서 이 정책은 성공이다. 그러나 샌델은 묻는다. **멸종위기종을 '쏘아도 되는 대상'으로 만든 사회와, 그렇지 않은 사회는 같은 사회인가?** 결과는 같아도 그 결과를 얻는 '방식'이 우리가 자연과 맺는 관계를 결정한다.

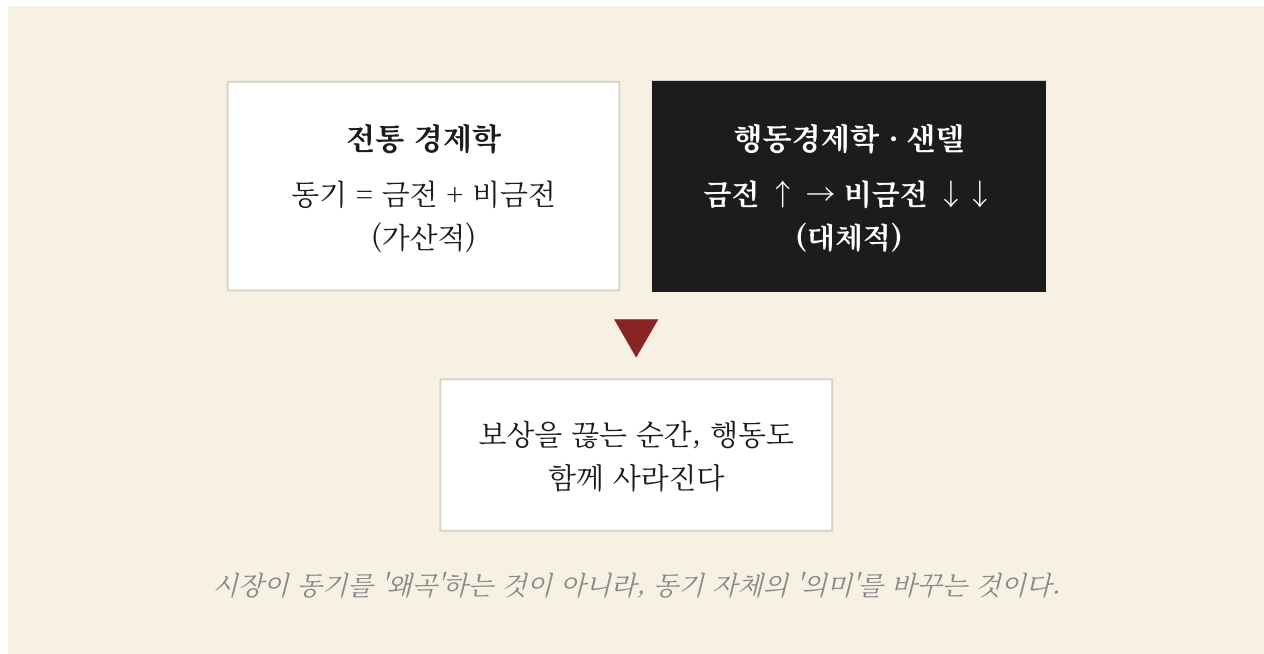
§ 비슷한 현실 사례

- **이스라엘 어린이집 실험 (Gneezy & Rustichini, 2000)** — 늦게 데리러 오는 부모에게 벌금을 부과하자 지각 부모가 *오히려* 늘었다. 벌금은 부모에게 '교사들에게 미안한 행위'를 '값을 치르고 사는 서비스'로 재정의시켰다. 이후 벌금을 폐지해도 지각률은 원래 수준으로 돌아가지 않았다. 한번 변형된 도덕 감각은 쉽게 복구되지 않는다.
- **리처드 티트머스(Richard Titmuss)의 헌혈 연구 (1970)** — 무상 헌혈 시스템의 영국이 유상 매혈 시스템의 미국보다 혈액 공급량·품질 모두 우수했다. "돈을 받기 시작하면 더 많은 사람이 헌혈할 것"이라는 경제학적 예측은 빗나갔다. 금전적 보상은 헌혈을 '시민적 연대 행위'에서 '저소득층의 부업'으로 격하시켰고, 중산층 헌혈자들이 떠나며 전체 공급이 줄었다.
- **한국** — 임신·출산 장려금, 백신접종 인센티브, 학생 출결 보상 등이 효과 논쟁에 휩싸인다. 단기 효과는 있되 지속 가능성과 부작용이 끊임없이 제기된다.

§ 샌델이 설명하려는 핵심 — 구축 효과

이 모든 사례를 관통하는 개념이 **구축 효과(crowding-out effect)**다. 전통 경제학은 동기를 '금전적 동기 + 비금전적 동기'의 단순 합으로 가정한다. 따라서 금전적 보상을 더하면 행동은 늘어난다. 그러나 행동경제학과 도덕심리학의 연구는 이 가정이 틀렸음을 거듭

보여준다. 금전적 보상이 도입되는 순간, 비금전적 동기는 오히려 줄어들는다. 두 동기는 합산되지 않고 충돌한다.



왜 이런 일이 일어나는가? 샌델의 답은 이렇다. **행위의 의미는 그 행위가 무엇을 표현인지에 따라 달라진다.** 헌혈은 시민적 연대의 표현이다. 거기에 돈이 개입하면 그 의미는 '소득 활동'으로 바뀐다. 같은 신체 행위(혈액 제공)지만, 그 사회적 의미는 전혀 다른 행위가 된다. 아이에게 책 읽기를 돈으로 보상하는 순간, 책 읽기는 '재미있는 것'이 아니라 '돈벌이'가 된다. 돈은 단순히 추가되는 것이 아니라, **덮어쓴다(overwrite)**.

§ 반박 — 베커와 신고전파의 응답

게리 베커는 평생에 걸쳐 '경제학적 제국주의'라 불릴 만한 작업을 했다. 그는 결혼·범죄·교육·자녀양육·차별까지 모두 비용-편익 계산으로 설명할 수 있다고 주장했다. 그의 시각에서 구축 효과는 단순히 인센티브가 잘못 설계되었음을 의미할 뿐이다. 더 정교한 인센티브 설계로 해결할 문제이지, 시장 논리 자체의 한계로 볼 일이 아니다.

그러나 샌델은 이렇게 응수한다. **"인센티브의 설계로 해결될 수 없는 영역이 있다. 왜냐하면 어떤 활동은 그 자체에 의미를 갖기 때문이다."** 양육은 '사랑'의 표현이지 효용 극대화 행동이

아니다. 헌혈은 '연대'의 표현이지 시장 거래의 한 형태가 아니다. 이 의미들을 인센티브의 언어로 번역하는 순간 그것은 사라진다. 이를 그는 다음 장에서 본격적으로 다룬다.

. . .

CHAPTER · 04

시장은 어떻게 도덕을 밀어내는가

시장은 단순한 교환 장치가 아니다. 그것은 어떤 영역에 들어가는 순간 그 영역의 의미를 바꿔놓는 사회적 실천이다.

3장은 이 책의 이론적 심장이다. 앞 장에서 다룬 구축 효과는 단순한 경험적 현상이 아니라, **시장이 그 자체로 '표현적 행위(expressive activity)'이기 때문에 발생하는 필연**이라는 것이 샌델의 핵심 주장이다.

전통적인 시각에서 시장은 '가치 중립적 도구'다. 망치가 못을 박는 데 쓰일 수도 있고 유리창을 깨는 데 쓰일 수도 있듯이, 시장도 좋은 목적에도 나쁜 목적에도 쓰일 수 있는 중립적 기계다. 그러나 샌델은 이 비유 자체가 틀렸다고 본다. **시장은 망치가 아니다.** 시장은 들어가는 영역의 가치를 새롭게 '말한다(express).' 시장에 편입되는 순간, 그 재화·관계·활동의 의미가 재구성된다.

§ 핵심 사례 — 우정은 사고팔 수 없다

샌델이 든 가장 직관적인 사례는 **우정**이다. 만약 누군가가 외로워서 "내 친구가 되어줄 사람을 시급으로 고용하겠다"고 결심했다고 하자. 그는 좋은 사람을 찾아 시급을 지불하고, 그 사람은 매주 함께 저녁을 먹고, 농담을 나누고, 어려운 일이 있을 때 들어준다. 외형상

우정의 모든 기능이 충족된다. 그러나 우리 모두는 직관적으로 안다. 이것은 더 이상 우정이 아니다.

왜 그러한가? 우정이라는 관계는 그 정의상 '대가 없이 베푸는 마음'을 포함한다. 돈이 개입하는 순간 그 본질이 사라진다. 우정은 시장에 의해 단순히 '왜곡'되는 것이 아니라, 시장과 양립 불가능한 종류의 가치다. 사고팔 수 있는 우정은 우정이 아니다.

KEY INSIGHT

같은 재화도 어떻게 주어지느냐에 따라 의미가 다르다

선물

관계의 확인
"너에게 주는 마음"

매매

등가 교환
"가격대로의 거래"

강제

관계의 부정
"권력의 행사"

다이아몬드 반지를 '약혼선물'로 받는 것과 '대가'로 받는 것은 같은 물건이 아니다.
노벨상을 받는 것과 돈으로 사는 것도 같은 상이 아니다.
분배 방식 자체가 재화의 정체를 결정한다.

§ 책에 등장하는 사례들

CASE 1 · WEDDING TOAST FOR SALE

결혼식 축사 대필 서비스

온라인에서 결혼식 신랑·신부의 친구 축사, 아버지의 편지를 100~500달러에 대신 써주는 서비스가 성행한다. 구매자는 그것을 자신이 쓴 것처럼 낭독한다. 외형상 결혼식은 완벽하다. 그러나 그 축사가 표현해야 할 본래의 가치 — 신랑/신부에 대한 진심 어린 이해와 애정 — 는 이미 사라졌다. 축사는 '말하는 행위'가 아니라 '그것을 직접 쓴 사람의 마음'이었던 것이다.

CASE 2 · APOLOGY SERVICE

일본·중국의 사과 대행

가족 관계, 사업 분쟁, 헤어진 연인에게 보낼 사과를 전문 대필가가 작성하거나 대신 전달하는 서비스가 존재한다. 형식상 사과의 모든 요소를 갖췄지만, 사과의 본질은 '잘못한 자가 자신의 잘못을 인정하고 마음을 보이는 행위' 그 자체다. 대리인이 대신 한 사과는 사과가 아니다.

CASE 3 · NOBEL PRIZE

노벨상은 왜 살 수 없는가

이론적으로 노벨상 위원회가 입찰제로 운영되어, 가장 많은 돈을 낸 사람에게 상을 준다고 하자. 현금 흐름은 더 좋아질 것이다. 그러나 그 순간 노벨상은 더 이상 노벨상이 아니다. 노벨상의 본질은 '인류에 기여한 사람을 사회가 인정하는 행위'이지, 단순한 메달과 상금이 아니다. 그것을 살 수 있게 되는 순간 가치는 0이 된다.

CASE 4 · SURROGATE MOTHERHOOD

인도의 '베이비 팜' — 대리모 산업

2000년대 들어 인도는 대리모의 메카가 되었다. 미국·유럽 부부는 6,000~10,000달러에 인도 여성의 자궁을 빌려 자녀를 얻었다(미국 비용의 1/3 수준). 대리모는 그 돈으로 집을 사거나 자녀 교육비를 마련했다. 외형상 모두에게 이익이다. 그러나 샌델은 묻는다. **출산이라는, 인간 관계의 가장 깊은 행위가 노동 계약이 될 때, 우리는 무엇을 거래하고 있는가?** 인도는 이후 대리모 산업의 윤리적·인권적 문제를 이유로 외국인 대상 상업적 대리모를 단계적으로 금지했다.

CASE 5 · ORGAN MARKETS

이란의 신장 매매 합법화

이란은 1988년부터 신장 매매를 합법화한 세계 유일의 국가다. 결과는 놀랍다. **신장 대기자 명단이 사실상 사라졌다.** 효율의 관점에서 이는 명백한 성공이다. 그러나 샌델은 묻는다. 그 신장을 파는 사람들은 누구인가? 거의 모두 절박한 빈곤층이다. '자발적 거래'라는 외피 안에 경제적 강압이 숨어 있다. 그리고 인간의 신체 일부가 거래 대상이 되었다는 사실은, 우리가 인간의 몸을 어떻게 이해하는지에 영구적 변화를 가져온다.

§ 비슷한 현실 사례

- **한국** — 결혼식 하객 알바, 장례식 곡(哭) 대행, 가족 행세 대행 서비스가 일부 산업화되었다.
- **AI 시대의 새 사례** — ChatGPT로 쓴 사과문, AI가 생성한 연애편지, 자동 생성된 위로 메시지. 인간 관계의 '진심'이 알고리즘으로 대체 가능한가라는 새로운 질문이 제기된다.
- **인스타그램 팔로워·좋아요 매매** — '사회적 인정'이라는 비시장 가치가 명백히 시장에 편입된 사례. 1만 팔로워가 정말 1만 명에게 인정받는 것을 의미하는가?

§ 핵심 개념 — 사회적 의미의 부패

샌델의 논리를 따라가 보면, '부패 논변(corruption argument)'이 단순한 도덕적 거부감의 표현이 아니라 정교한 사회철학적 논증임을 알 수 있다. 그의 논증은 세 단계로 구성된다.

1. 재화에는 그것에 적절한 가치 평가 방식이 있다. 우정은 '베쁨'으로, 성취는 '인정'으로, 시민권은 '소속'으로 평가되어야 한다.
2. 시장은 모든 재화를 '도구적 가치'로 평가한다. 즉, 가격을 통한 교환 가능성으로 환산한다.
3. 따라서 시장이 도구적 평가가 부적절한 영역에 들어가면, 그 재화의 본래 의미가 변형되거나 파괴된다. 이것이 부패다.

§ 반박 — 자유지상주의와 다원적 자유주의

이 논변에 대한 가장 강력한 반박은 두 갈래에서 온다.

첫째, **자유지상주의**(Nozick, Friedman)는 묻는다. 누가 '부패'를 판정할 권한을 갖는가? 어떤 사람에게 결혼식 축사 대필은 부패지만, 다른 사람에게는 합리적 분업이다. 공동체가 무엇이 부패인지를 결정하는 순간, 그것은 다수의 가치관을 개인에게 강요하는 일이 된다.

둘째, **다원적 자유주의**는 더 정교하게 비판한다. 현대 사회는 다양한 가치관이 공존하는 사회다. "이 재화의 본래 의미는 이것이다"라고 선언하는 순간, 우리는 가치 다원주의를 배반하게 된다. 노벨상이든 대리모든, 그 의미를 어떻게 해석할지는 개인의 자유여야 한다.

샌델의 응수는 이렇다. **우리는 어차피 도덕 판단을 피할 수 없다.** "시장에 맡기자"는 결정 자체가 이미 도덕 판단이다. 즉, "그 영역의 가치는 가격으로 환산 가능하다"는 판단이다. 그러므로 도덕적 중립이라는 것은 환상이다. 진짜 질문은 '도덕 판단을 할 것인가 말 것인가'가 아니라, '그 판단을 누가, 어떻게, 어떤 토론 끝에 내릴 것인가'다.

삶과 죽음의 시장

가장 충격적인 사례들이다. 인간의 생명이 금융 상품이 되고, 타인의 죽음이 수익의 원천이 되는 시장이 정말로 존재한다.

4장은 책에서 가장 어두운 장이다. 샌델은 '시장의 한계'를 묻는 것이 추상적 철학이 아니라 이미 우리 곁에 존재하는 현실의 문제임을 거대한 충격으로 보여준다. 죽음을 둘러싼 시장들이다.

§ 책에 등장하는 사례들

CASE 1 · VIATICAL SETTLEMENTS

비아티컬 — 시한부 환자의 보험을 사다

1980년대 미국에서 등장한 산업이다. AIDS가 사망 선고나 다름없던 시기, AIDS 환자들은 자신의 생명보험 증권을 투자자에게 할인된 가격에 팔았다. 예를 들어 사망 시 10만 달러를 받게 될 보험을 6만 달러에 팔면, 환자는 생전에 그 돈으로 치료와 마지막 시간을 보냈고, 투자자는 환자가 사망하면 10만 달러를 받았다. 외형상 둘 다 이익이다. 그러나 함정이 있었다. HIV 치료제가 발달하면서 AIDS 환자들이 더 오래 살게 되자, 투자자들은 손해를 보기 시작했다. 그들이 환자의 죽음을 기다리고 있었음이 적나라하게 드러난 순간이다. 일부 투자자는 환자의 건강 상태를 추적했고, 일부는 '왜 아직 죽지 않느냐'고 불만을 토로했다.

CASE 2 · JANITORS INSURANCE

데드 푸어 보험 (Dead Peasant Insurance)

월마트, 시티그룹, 디즈니, 프록터앤갬블 등 미국 대기업들이 자사 직원 — 청소부, 매장 점원, 말단 사무직까지 — 의 생명에 회사가 수익자가 되는 생명보험을 들었다. 직원들은 대부분 자신이 보험에 가입된 줄도 몰랐다. 직원이 사망하면 회사가 보험금을 받는다. 세제 혜택이 결합되어 회사 입장에서는 매우 효율적인 자금 운용 방식이었다. '노예 보험(slave insurance)'을 연상시킨다는 비판이 있었지만, 이 관행은 합법이며 일부 변형된 형태로 지금도 존재한다 (COLI: Corporate-Owned Life Insurance).

CASE 3 · POLICY ANALYSIS MARKET

테러 선물시장 — DARPA의 PAM 프로젝트

2003년 미 국방부 산하 DARPA가 추진한 프로젝트다. 트레이더들이 '6개월 안에 요르단 국왕이 암살될 확률', '아라파트가 1년 안에 사망할 확률', '특정 테러 발생 확률' 등을 거래하는 선물시장을 만들겠다는 것이었다. 발상의 근거는 '예측시장 가설'이었다. 참여자들의 집단 지성이 가장 정확한 정보 발견 메커니즘이라는 것이다. 그러나 의회와 여론의 거센 반발로 프로젝트는 폐기되었다. "누군가의 죽음에 베팅하는 시장은 그 자체로 도덕적 도착"이라는 직관이 효율 논리를 이긴 사례다.

CASE 4 · COLONIAL DEATH BETS

식민지 시대의 '인생 베팅'

17~18세기 영국에서는 유명인사의 사망 시점을 두고 광범위한 도박이 벌어졌다. 왕족, 정치인, 사형수의 생존 여부를 두고 시민들이 베팅했고, 일부는 베팅 대상의 죽음을 앞당기려는 시도까지 했다. 결국 1774년 영국 의회는 '제3자에 대한 생명보험'을 금지했다. 자신이 직접 관계가 없는 사람의 생명에 금전적 이해관계를 갖는 것은 사회 도덕에 유해하다는 판단이었다. 샌델은 묻는다. 오늘날의 비아티컬, COLI, 예측시장은 이 18세기 영국의 우려에서 얼마나 떨어진 것인가?

§ 유사 현실 사례

- **예측시장 플랫폼 (Polymarket, Kalshi)** — 선거 결과, 전쟁 종결, 유명인 사망까지 거래 가능한 블록체인 기반 예측시장이 2024년 미국 대선을 계기로 대중화되었다. '정보 발견'이라는 명분과 '도박의 도덕적 해이' 사이 논쟁이 진행 중이다.
- **코로나19 사망률 베팅** — 2020년 전후 일부 비공식 베팅 사이트에서 국가별 코로나 사망률을 두고 거래가 이뤄졌고, 사회적 비난을 받았다.
- **장기 매매 합법화 논쟁** — Becker 등 일부 경제학자들은 신장 매매 합법화를 공개적으로 주장한다. 효율 논리는 명백하지만, 사회적 합의는 여전히 멀다.

§ 샌델이 설명하려는 것 — 도덕적 도착의 구조

이 사례들의 공통점은 한 가지다. 타인의 죽음 또는 불행에 대해 금전적 이해관계를 갖는 구조가 만들어진다는 것. 이는 단순히 '나쁜 사람'의 문제가 아니다. 선량한 시민도 그러한 구조 안에서는 무의식적으로 타인의 불행을 기다리게 된다. 그것이 도착(perversion)이다.



1774년 영국 의회의 판단은 정확했다. **"제3자의 생명에 금전적 이해관계를 갖는 것은 그 자체로 사회 도덕을 부패시킨다."** 그것은 결과가 아니라 구조의 문제다. 아무리 선의의 투자자라도, 비아티컬을 산 순간 그는 환자의 생존을 기다리는 사람이 아니라 죽음을 기다리는 사람이 된다. 시장은 그렇게 사람을 재정의한다.

§ 반박 — 효율과 정보 발견

시장 옹호자들은 두 가지로 응수한다. 첫째, 예측시장은 **정보 발견 기능**이 뛰어나다. 집단의 지혜를 통해 가장 정확한 예측을 얻을 수 있고, 이는 정책 결정에 도움이 된다. 둘째, 비아티컬은 시한부 환자에게 마지막 시간을 인간답게 보낼 자금을 제공한다. 이를 금지하는 것은 죽어가는 사람의 마지막 자율적 결정을 박탈하는 것이다.

샌델은 인정한다. 이 반론들은 단순히 무시할 수 없는 무게를 갖는다. 그러나 그가 강조하는 것은 이것이다. **이 거래들의 정당성을 판단할 때, 효율과 자율만으로는 부족하다.** 그것이 사회의 도덕적 풍경에 무엇을 더하고 무엇을 빼는지 — 어떤 종류의 사람으로 우리를 만드는지 — 까지 함께 고려해야 한다. 지금까지 우리는 그 토론을 회피해 왔다.

이름 붙일 권리 — 광고가 잠식한 공공

시민들이 공유하는 공간이 광고판으로 변할 때, '시민'은 어떻게 '소비자'로 재정의되는가.

마지막 장은 가장 가시적인 변화에 관한 것이다. **명명권(naming rights)**과 공공 공간의 상업화. 야구장, 학교, 경찰차, 심지어 사람의 몸까지 광고 매체가 된 현실을 다룬다.

§ 책에 등장하는 사례들

CASE 1 · STADIUM NAMING

야구장 이름의 끝없는 변경

샌프란시스코 자이언츠의 홈구장은 캔들스틱 파크 → 3Com Park → SBC Park → AT&T Park → 오라클 파크로 이름이 계속 바뀌어 왔다. 지역 시민들의 정체성과 향수가 깃든 장소의 이름이 기업의 입찰가에 따라 수년 단위로 변경된다. 야구라는 '시민의 여가'가 '기업 마케팅 채널'로 재편된다.

CASE 2 · CLASSROOM ADS

공립학교 교실과 교과서의 광고

미국의 일부 공립학교는 재정난을 이유로 교실 벽·체육관·심지어 교과서 페이지에 기업 광고를 게재한다. ZapMe! Corporation은 학교에 무료 컴퓨터를 제공하는 대신 학생들의 학습 행동을 추적하고 광고를 노출했다. 학교라는 '시민을 길러내는 장소'가 '미래 소비자를 길들이는 공간'으로 변형된다.

CASE 3 · POLICE CAR ADS

경찰차 광고와 인체 광고

미국 일부 소도시는 예산 부족을 이유로 경찰차 옆면에 기업 광고를 게재하는 안을 검토했다. 더 극단적인 사례로, 한 남성은 도박 사이트의 로고를 자신의 이마에 영구 문신으로 새겨주고 37,000달러를 받았다. 임산부의 배에 광고를 그려주는 '바디 빌보드' 서비스도 존재한다. 인간의 신체조차 광고 공간으로 임대된다.

CASE 4 · MUNICIPAL NAMING

고속도로·다리·국립공원의 명명권

일부 주에서 고속도로 구간, 다리, 심지어 국립공원의 명명권을 기업에 판매하는 안이 제안되었다. "Mount Yosemite, brought to you by Coca-Cola"가 가능한 세계다. 자연과 공공의 유산이라는 개념이 후원자의 마케팅 자산이 된다.

§ 유사 현실 사례

- 한국 — 지하철역 병기 명칭 매각이 빠르게 확산되었다. '강남역(우리은행)', '청라국제도시역(가천대 길병원)' 등. 명목상 운영비 보전이지만, 공공 인프라가 광고

매체로 전환된다는 본질은 같다.

- **스포츠 시설** — 잠실 라이프타임 돔, 인천 SSG 랜더스 필드 등 국내 주요 경기장 명칭도 이미 기업 이름으로 바뀌었다.
- **유튜브와 SNS** — '구독자 멤버십' 등급 이름을 기업이 후원하는 형태로 판매하는 사례가 늘고 있다. 디지털 공간의 시민적 영역까지 명명권이 침투한다.
- **학교** — 한국에서도 일부 사립대학·사립고는 강의실, 도서관, 건물 명칭을 기부자 이름으로 명명한다. 공공성과 사적 후원의 경계가 흐려진다.

§ 샌델이 설명하려는 것 — 공유재의 사사화

샌델의 분석은 두 층위에서 진행된다.

첫째, **표층의 문제**는 '광고가 거슬린다'는 미적 불편함이다. 그러나 이것은 부차적이다.

둘째, **근본의 문제**는 시민이 시민으로 호명되는 공간의 소멸이다. 학교에서 학생은 광고를 통해 '미래의 소비자'로 호명된다. 야구장에서 관중은 기업의 잠재 고객으로 호명된다. 지하철역에서 시민은 후원사의 브랜드 노출 대상으로 호명된다. '시민'이라는 정체성이 '소비자'라는 정체성으로 대체되는 것이다.



공공 공간이 중요한 이유는 그것이 '**민주주의의 인프라**'이기 때문이다. 각기 다른 사회·경제적 배경의 시민들이 같은 공간에서 마주치고, 같은 경험을 하고, 같은 정체성을 공유하는 장. 그러한 공간이 광고로 분할되고 후원자의 색깔로 칠해질 때, 민주주의가 전제하는 '같은 시민이라는 감각'은 약화된다.

§ 반박 — 공공선택과 사용자 부담

공공선택이론(James Buchanan)은 응수한다. **정부 실패가 시장 실패보다 더 큰 비용을 낸다.** 재정 부족에 시달리는 공공 부문이 민간 자금을 유치하는 것은 합리적이다. 광고를 거부하면 학교 컴퓨터가 부족하고, 경찰차가 노후화된다. 이것이 더 나은 결과인가?

또한 '사용자 부담 원칙'의 관점에서, 비용을 부담하는 자가 곧 수혜자이거나 적어도 그에 대한 인정을 받는 것은 정당하다. 기부자의 이름을 건물에 새기는 전통은 오래된 것이며, 이는 공동체에 대한 기여를 사회적으로 인정하는 방식이다.

샌델의 응수: 이 모든 것이 도덕적 토론 없이, 단지 재정 논리만으로 결정되는 것이 문제다. 어디까지가 기여의 인정이고 어디부터가 공공의 사사화인지, 사회는 그 경계를 토론해야 한다. 현재 우리는 그 토론을 생략한 채 시장 침투를 사실상 무제한 허용하고 있다.

. . .

CHAPTER · 07

두 개의 핵심 논변 — 공정성과 부패

샌델이 다섯 장에 걸쳐 사례를 분석하면서 일관되게 적용하는 두 개의 논증 도구가 있다. 이 둘이 결합될 때 시장 비판은 가장 강력해진다.

책 전체를 통과하는 샌델의 비판 도구는 두 가지로 정리된다. 그는 어떤 시장 침투에 대해 "이것이 옳은가?"라고 물을 때, 다음 두 가지 질문을 던진다.

① 공정성 논변

Fairness Argument

- 이 거래는 정말 자발적인가?
- 거래자 양측의 협상력은 대등한가?
- 불평등한 조건이 거래의 의미를 강압으로 만들지는 않는가?

예: 신장 매매, 인도 대리모, 빈민층
임상시험 참여

② 부패 논변

Corruption Argument

- 이 재화는 시장에서 거래되기에 적합한 종류인가?
- 가격이 매겨지는 순간 그 재화의 본래 의미가 변형되지는 않는가?
- 시장은 이 영역의 가치를 적절히 표현할 수 있는가?

예: 우정, 노벨상, 사과, 시민권, 결혼식
축사

두 논변은 독립적이지만 자주 결합된다. 예컨대 대리모 시장은 공정성 논변(가난한 여성이 부유한 부부에게 자궁을 빌려주는 비대칭) 과 부패 논변(출산이라는 가치가 노동 계약으로 환원됨) 모두에 걸려 있다. 이중의 비판이다.

§ 왜 두 논변이 모두 필요한가

공정성 논변만으로는 부족하다. 만약 모든 사람이 평등한 부와 협상력을 갖춘 사회라면 공정성 문제는 사라진다. 그러나 부패 논변이 남는다. 평등한 사회에서도 우정을 사고팔거나 노벨상을 경매로 부치는 것은 그 가치를 파괴한다.

반대로 부패 논변만으로는 정치적 추진력이 약하다. "이건 본질적으로 시장에 맞지 않는다"는 주장은 가치 다원주의 사회에서 강요로 받아들여질 수 있다. 공정성 논변이 함께 제기될 때, 시장의 한계 설정은 단순한 도덕적 선호가 아니라 정의의 문제가 된다.

샌델의 책에서 가장 강력한 사례들은 두 논변이 동시에 적용되는 사례들이다. 이것이 그가 다섯 장에 걸쳐 사례를 누적해 가는 이유다.

샌델의 결론과 반대 진영

샌델이 결국 도달하는 곳은 어디인가. 그리고 그에 맞서는 가장 강력한 지적 전통들은 무엇을 주장하는가.

Sandel's Thesis

샌델의 최종 입장

시장이 어디까지 들어와도 되는가는 경제학의 문제가 아니라 도덕·정치 철학의 문제다. 우리는 '좋은 삶'에 대한 공적 토론(public deliberation)을 회복해야 한다.

샌델은 일관되게 공동체주의(communitarianism)와 시민 공화주의(civic republicanism)의 전통에 서 있다. 그의 다른 저서들 — 『정의란 무엇인가』, 『공정하다는 착각』, 『자유주의와 정의의 한계』 — 와 같은 사유의 연장선상에 있다.

그의 결론은 네 가지 명제로 정리된다.

1. 시장은 도구일 뿐이며, 그 자체로 가치 중립적이지 않다. 들어가는 영역의 가치를 표현하고 변형시킨다.
2. '효율'은 '정의'를 대신할 수 없다. 효율 좋은 결과가 곧 옳은 결과는 아니다.
3. 무엇을 사고팔지의 결정은 그 재화의 의미에 대한 도덕적 판단을 요구한다. 이 판단을 회피하려는 '중립' 자체가 이미 하나의 판단이다.

4. 이 판단은 시민들의 공적 토론을 통해 이루어져야 한다. 그것이 바로 민주주의의 회복이다.

샌델이 시장을 부정하는 것이 아님을 주의해야 한다. 그는 시장 경제의 효율을 인정한다. 그가 거부하는 것은 **시장 사회** — 즉, 시장 원리가 삶의 모든 영역으로 확장되어 도덕·정치·시민적 영역까지 잠식하는 사회 — 다. 이 둘의 경계를 어디에 둘 것인가가 그가 남기는 핵심 질문이다.

Opposition

반대 진영의 주장

샌델의 입장에 맞서는 지적 전통은 다양하다. 가장 중요한 다섯 진영을 정리한다.

진영	대표 학자	핵심 주장
신고전파 경제학	게리 베커 밀턴 프리드먼	시장은 자원을 가장 효율적으로 배분한다. 도덕적 개입은 효율 손실이며 결과적으로 더 많은 고통을 낳는다.
자유지상주의	로버트 노직 머레이 로스바드	자발적 거래는 모두 정당하다. 국가가 도덕을 이유로 거래를 제한하는 것은 개인 자유에 대한 침해다.
공리주의	표준 경제학	거래가 양측의 효용을 늘리면 정당하다. 외부 효과가 없는 한 시장 거래는 항상 파레토 개선이다.
법경제학	리처드 포스너 귀도 칼라브레스	효율이 곧 정의의 핵심 기준이다. 시장적 가격은 분쟁 해결의 합리적 기준점이 된다.
다원적 자유주의	존 롤스 (일부) 로널드 드워킨	국가는 '좋은 삶'에 대한 특정 견해를 강요해선 안 된다. 가치 다원주의 사회에서 시장 제한은 다수의 도덕 강요다.

§ 반대 진영을 뒷받침하는 사례

반대 진영은 단순한 이론이 아니라 강력한 경험적 사례를 갖고 있다.

- **이란의 신장 매매(1988~)** — 합법화 이후 신장 대기자 명단이 사실상 사라졌다. 한국 등 다른 나라에서 매년 수많은 환자가 신장을 기다리다 사망하는 현실에서, "도덕적 거부감을 이유로 죽음을 방치하는 것이 더 정당한가?"라는 강력한 반문이 가능하다.
- **EU 탄소배출권 거래제(EU ETS)** — 도덕적 비판에도 불구하고 실제 온실가스 감축에 기여했다. '환경 문제는 효율로 풀 수 없다'는 도덕주의보다 실용주의가 결과를 냈다.

- **일부 플라즈마(혈장) 시장** — 미국 등 유료 헌혈 시스템을 채택한 나라들은 전 세계 혈장 공급의 70% 이상을 차지한다. 티트머스의 헌혈 논의에 대한 반례다.
- **장기 거래 합법화 옹호 학계 흐름** — Becker, Posner 등은 합법적 신장 시장이 더 많은 생명을 구한다는 분석을 발표해 왔다.

Five Battlegrounds

샌델 vs 시장주의 — 핵심 쟁점

쟁점	시장주의자	샌델 · 공동체주의
시장의 본질	가치 중립적 효율 도구	들어가는 영역의 가치를 표현·변형시키는 사회적 실천
자발적 거래	모두 정당	불평등 구조에서 자발성은 허구일 수 있음
효율과 정의	효율이 정의의 핵심	효율은 정의의 한 차원일 뿐
공적 토론	개인 선호의 집계로 충분 (시장이 곧 투표)	도덕에 대한 시민들의 숙의가 필요
인간관	Homo Economicus (합리적 이익추구자)	사회적·도덕적·관계적 존재

· · ·

샌델에 대한 비판

샌델의 논변은 강력하지만 빈틈도 명확하다. 학계의 주요 반론들을 균형 있게 살펴본다.

CRITIQUE 01

대안 부재 — Markets without Limits

제이슨 브레넌(Jason Brennan)과 피터 자워스키(Peter Jaworski)는 2015년 저서 *Markets without Limits*에서 샌델을 정면으로 비판한다. 그들의 핵심 명제는 이렇다. "무료로 주어도 비도덕인 것은 팔아도 비도덕이고, 무료로 주어도 도덕적인 것은 팔아도 도덕적이다." 즉 거래의 도덕성은 '거래되는 내용'에서 오지 '거래 방식'에서 오지 않는다. 샌델은 시장이 가치를 변형시킨다고 주장하지만, 구체적으로 어떤 경우에 어떻게 변형되는지에 대한 명료한 기준을 제시하지 못한다는 비판이다.

CRITIQUE 02

부패 논변의 경험적 약점

샌델의 '부패 논변'은 직관적으로 강력하지만 경험적 검증이 어렵다. 음식, 책, 음악 등 많은 영역은 시장화되어도 그 가치가 명백히 파괴되지 않았다. 책이 상품이 되었다고 해서 독서의 의미가 사라졌는가? 어디까지가 '시장이 허용되는 영역'이고 어디부터가 '부패의 시작'인가? 샌델은 이 경계를 명료하게 그리지 않는다. 결과적으로 그의 비판은 사례별 직관에 의존하게 된다.

CRITIQUE 03

공적 토론이라는 이상의 비현실성

공공선택이론은 묻는다. 샌델이 말하는 '시민들의 도덕적 숙의'가 현실 정치에서 정말 가능한가? 현실에서 공공 토론은 이익집단의 충돌, 미디어의 단순화, 정치적 양극화로 변질된다. 도덕적 숙의의 이상은 아름답지만, 그 자리에 들어서는 것은 결국 또 다른 형태의 권력 게임일 수 있다.

CRITIQUE 04

온정주의(paternalism)의 위험

자유주의자들은 더 근본적으로 비판한다. "어떤 거래는 본질적으로 부적절하다"는 판단을 공동체가 내릴 권한을 갖는다면, 그 권한은 어디까지 확장될 수 있는가? 종교적 관행에 대한 금지? 특정 라이프스타일에 대한 제재? 샌델의 논리는 의도와 무관하게 도덕 강요의 길을 열 위험이 있다.

CRITIQUE 05

결과 비교의 비대칭

가장 실용적인 비판이다. 샌델은 시장화의 도덕적 부작용을 강조하지만, 시장 거래를 금지함으로써 발생하는 부작용은 상대적으로 가볍게 다룬다. 신장 매매 금지로 매년 죽는 환자들, 대리모 금지로 자녀를 갖지 못하는 부부들, 백신 인센티브 없이는 도달하지 못할 접종률 등. '도덕적 깨끗함'이 '실제 고통'을 능가하는 가치인가? 이 질문에 샌델은 충분히 답하지 않는다.

EPILOGUE

마치며 — 질문을 회복한다는 것

샌델의 결론은 답이 아니라 질문이다. 그러나 그 질문을 회복하는 것 자체가 우리 시대의 가장 어려운 과제다.

샌델은 명확한 처방을 제시하지 않는다. "신장은 절대 사고팔 수 없다"거나 "패스트트랙은 모두 폐지해야 한다"고 단정하지 않는다. 책 전체에서 그가 일관되게 강조하는 것은 **질문 그 자체**다. 우리가 멈춰서 물어야 할 질문들이다.

지난 30년간 시장의 영역은 확장됐다.

이것이 우리가 원했던 사회인가?

우리는 한 번이라도 이에 대해 '결정'한 적이 있는가?

이 책의 가장 큰 가치는 답을 주는 데 있지 않다. 그것은 우리가 잊고 있던 질문을 되살려놓는다. 결혼식 축하 대필을 보면서, 응급실 컨시어지 멤버십을 보면서, 지하철역의 기업 병기명을 보면서, 우리는 이제 단순히 "편리하군" 또는 "불편하군"이라고 반응하는 데 그치지 않을 수 있다. 우리는 묻기 시작한다. **이것이 표현하는 사회는 어떤 사회인가? 그것이 우리가 동의한 사회인가?**

샌델의 작업은 결국 다음 세 가지를 요청한다.

① 인정

시장 경제의 효율을
부정하지 않는다

② 한계

시장 $\neq$ 사회 전체
도덕적 한계가 있다

③ 회복

좋은 삶에 대한
민주적 숙의의 회복

시장을 거부하는 것이 아니라, 시장이 사회의 전부가 되는 것을 거부한다.

이 책이 출간된 지 10여 년이 지났다. 그 사이 시장 사회는 더욱 깊어졌다. 플랫폼 경제, 데이터 자본주의, 토큰화, 예측시장, 생성형 AI의 인간 노동 대체. 샌델이 우려한 모든 흐름은 가속화되었다. 그러나 동시에 그가 요청한 공적 토론은 아직 본격적으로 시작되지 않았다. 우리는 여전히 새로운 시장 침투를 보고 "어쩔 수 없다"고 되뇌이는 단계에 있다.

샌델의 진정한 메시지는 이것이다. **"어쩔 수 없다"는 말이 가장 정치적인 말이다.** 그것은 결정을 회피하는 결정이고, 시장에 모든 권한을 넘기는 선택이다. 그가 우리에게 요청하는 것은 그 회피를 멈추는 것이다. 우리가 어떤 사회에서 살고 싶은지, 무엇을 거래할 수 있는 것으로 인정하고 무엇을 그렇지 않은 것으로 남겨두고 싶은지를 — 함께 묻고 토론하는 일이다.

FINAL THOUGHT

돈으로 살 수 있는 것이 늘어났다.
이제 우리가 물을 차례다.
살 수 있다고 해서, 사야 하는가?

FURTHER READING

- Michael Sandel · 『정의란 무엇인가』 (Justice, 2009)
- Michael Sandel · 『공정하다는 착각』 (The Tyranny of Merit, 2020)
- Debra Satz · *Why Some Things Should Not Be for Sale* (2010)
- Brennan & Jaworski · *Markets without Limits* (2015)
- Elizabeth Anderson · *Value in Ethics and Economics* (1993)
- Richard Titmuss · *The Gift Relationship* (1970)
- Robert Nozick · *Anarchy, State, and Utopia* (1974)

— END OF REPORT —